

18 בינואר 2021

לכבוד

עו"ד פלג שחם איילון

רחוב יבנה 31 תל אביב (מגדל יבנה, קומה 4)

הנדון: יגאל אלון 24 ג' הרצליה דירה 11- משפחת קמחי

מכתב מיום 17.1.21

במענה למכתבך שבסימוכין אשיבך כדלהלן:

1. מרשיך מצויים בהפרה יסודית של הסכם המכר לאחר שהם מסרבים לקבל את הדירה בהתאם לתנאי הסכם המכר ולאחר שמרשתי פנתה אליהם מספר פעמים ללא הצלחה.
2. הטענות המופיעים במכתבך שבסימוכין אינם רלבנטיים לחובה המוטלת על מרשיך לקבל את הדירה במועד שנקבע. ככל ולמרשיך טענות או חששות לליקויים כאלו או אחרים בדירה, הרי שהסכם המכר קובע מנגנון ברור וחד משמעי לנושא זה. סירוב קבלת הדירה אינו אופציה בהסכם המכר ומהווה הפרה יסודית של ההסכם המזכה את מרשתי בפיצויים כמפורט בהסכם המכר.
3. כך, למשל, אפנה אותך לסעיף 8.9 להסכם המכר, בו נקבע, ברחל ביתך הקטנה, כי גם אם קיימים ליקויים שאינם מאפשרים שימוש סביר בדירה, **טענה המוכחשת מכל וכל על ידי מרשתי**, הרי שההסכם קובע מנגנון למינוי מהנדס מוסכם לאחר ביצוע המסירה וקבלת הדירה: "תיקונים דחופים ואו ליקוי ואו אי התאמה אשר אינו מאפשר שימוש רגיל וסביר בדירה למגורים יבוצעו סמוך לאחר מסירת הדירה".
4. למעלה מן הצורך, אציין כי חרף דרישותיה של מרשתי, עד היום לא עלה בידי מרשיך להמציא מכתב הטוען שהדירה אינה ראויה למגורים, ככל שתתגלה רטיבות בחלק כלשהו בדירה, מרשתי תפעל לתקנה כמקובל.
5. אציע למרשיך לפעול בהתאם להוראות ההסכם ולקבל את הדירה באופן מיידי. נסיונותיהם של מרשיך להמנע מקבלת הדירה בתקווה לקבלת פיצויים מוגדלים בטענת איחור במסירה הינם נסיונות המעידות על חוסר תום לב וסירוב מכוון משיקולים זרים לביצוע הוראות ההסכם המכר.
6. האחריות להתנהלות זו של מרשיך מוטלת לפתחם על כל המשמעויות שיש לכך. מרשתי שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה בנסיבות אלו, לרבות הקטנת נזקים וביטול ההסכם המכר, ולרבות דרישה לפיצויים על פי הוראות ההסכם והדין.

בכבוד רב,



נאור יאיר ממן, עו"ד